

<제4장 근로시간.제5절 휴일과 휴일근로>

I. 의의

1. 개념

- 휴일이란 근로제공 의무가 원래부터 없는 날로서, 법률 또는 당사자의 약정에 의하여 근로의무가 면제되고 근로자가 근로 제공 없이 휴식을 취하도록 보장된 날을 의미한다. 휴일은 근로자의 건강과 문화생활 향유를 위해 근로시간 도중에 부여되는 휴게시간이나, 근로일로 지정될 수 있으나 근로의무를 면제한 날인 휴무일과는 구별된다.

2. 입법취지

- 휴일 제도의 입법취지는 다음과 같다.

(1) 노동력의 재생산 및 건강권 보호

- 주 1일 이상의 정기적 휴식을 보장함으로써 근로자의 피로를 회복하고 건강을 유지하여 노동력을 재생산하게 한다.

(2) 사회·문화적 생활 보장

- 근로자가 가족과의 관계 유지, 취미 활동 등 사회·문화적 생활을 영위할 기회를 부여함으로써 인간다운 생활을 할 권리를 보장한다.

(3) 사회적 공익 실현

- 근로자의 날이나 공휴일 등 법정휴일은 사회적·국가적 공익 목적을 달성하기 위한 기능도 수행한다.

II. 휴일의 특징 및 유형

1. 구별개념

(1) 휴무일과의 비교

① 휴일(休日)

- 근로의무 자체가 면제되는 날로서, 주로 근로기준법 제55조에 따른 주휴일, 근로자의 날 제정에 관한 법률에 따른 근로자의 날, 유급으로 보장되는 공휴일 등이 해당된다. 유급이 원칙이나, 약정휴일의 경우 무급일 수도 있다.

② 휴무일(休務日)

- 근로의무는 있으나 근로일로 정하지 않은 날(주 5일제 사업장의 토요일)을 의미하며, 근로일이 아니므로 원칙적으로 무급이다.

(2) 휴가와 비교

① 휴일

- 법령 또는 약정에 의해 모든 근로자에게 일률적으로 부여되는 근로의무의 면제일이다.

② 휴가(休暇)

- 근로자가 신청 등의 절차를 거쳐 근로의무를 면제받는 날(연차 유급휴가, 출산휴가)로서, 근로의무가 발생함을 전제로 한다는 점에서 휴일과 구별된다.

2. 휴일의 유형

(1) 법정휴일

- 법률에 의해 의무적으로 부여해야 하는 휴일이다.

① 주휴일

- 근로기준법 제55조 제1항에 의해 1주일에 평균 1회 이상, 유급으로 부여하는 휴일이다.

② 근로자의 날

- 근로자의 날 제정에 관한 법률에 따라 유급휴일로 부여된다.

③ 공휴일(관공서의 공휴일에 관한 규정)

- 2022년 1월 1일부터 모든 사업장(상시 5인 이상)에 대해 유급휴일로 적용이 확대되었다.

(2) 약정휴일

- 법정휴일 외에 단체협약이나 취업규칙 등 당사자 간의 약정에 의해 부여되는 휴일이다. (회사 창립기념일)

III. 주휴제의 원칙

1. 의의

- 주휴제란 근로기준법 제55조 제1항에 따라 사용자가 1주일에 평균 1회 이상의 유급휴일을 근로자에게 주어야 하는 제도를 말한다. 이는 근로일이 계속될 경우 발생하는 근로자의 피로를 풀어주고 노동력을 회복시켜 생산성을 유지하기 위한 것이다. 주휴일은 통상 일요일로 정하는 것이 일반적이나, 특정 요일로 지정하지 않아도 무방하며, 반드시 특정되어야 하는 것은 아니다.

2. 휴일 부여 대상자

- 주휴일은 1주 동안의 소정근로일을 개근한 근로자에게 부여되어야 한다. 여기서 소정근로일이란 법정근로시간 범위 내에서 노사 간에 근로하기로 정한 날을 의미하며, 개근은 근로일에 결근하지 않았음을 의미한다.

3. 1주 1회 이상의 유급휴일을 가질 수 있는 자

- 주휴일은 근로자가 1주 동안의 소정근로시간 전부를 근로했는지 여부와는 무관하게, 소정근로일을 개근하였다면 발생한다. 따라서 1주 소정근로시간이 40시간 미만인 단시간 근로자라도 소정근로일을 모두 개근했다면, 그 근로시간에 비례하여 유급 주휴일을 부여받을 권리가 있다.

4. 1주 평균 1회 이상의 휴일

- 근로기준법은 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 규정하고 있는데, 이는 반드시 일정한 요일에 고정될 필요는 없으며, 7일의 기간을 단위로 하여 최소한 1회의 유급휴일이 확보되도록 운영되어야 함을 의미한다.

5. 쟁의행위기간 중 유급휴일에 대한 임금청구권

- 근로자가 적법한 쟁의행위(파업 등)에 참여하는 기간은 근로 제공 의무가 정지되는 기간이며, 이는 소정근로일의 근로를 제공하지 않은 것으로 간주된다. 따라서 쟁의행위로 인해 소정근로일을 개근하지 못한 경우에는 원칙적으로 그 기간 동안의 주휴일에 대한 임금청구권은 발생하지 않는다고 해석하는 것이 일반적이다.

IV. 휴일근로와 임금[근기법 제56조]

- 휴일근로란 법정휴일 또는 약정휴일에 근로를 제공하는 것을 의미하며, 이는 근로자에게 특별한 피로와 휴식권 침해를 가져오므로, 통상임금 외에 가산임금을 지급해야 한다.

1. 8시간 이내의 휴일근로

- 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급한다(총 150% 이상).

2. 8시간을 초과한 휴일근로

- 8시간을 초과하는 근로시간에 대해서는 통상임금의 100분의 100 이상을 가산하여 지급한다(총 200% 이상).

3. 휴일 야간근로

- 휴일근로가 오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 야간에 이루어진 경우, 휴일근로 가산임금에 야간근로 가산임금 50%가 중복되어 적용된다. 예를 들어 8시간 이내의 휴일 야간근로 시에는 통상임금의 150%에 야간 50%를 더한 총 200% 이상을 지급해야 한다.

V. 휴일의 대체

1. 의의

- 휴일의 대체란 근로기준법 제55조 제2항 단서에 따라 특정 휴일을 다른 근로일과 맞바꾸어 당초의 휴일을 통상의 근로일로 하고 그 대신 다른 날을 휴일로 부여하는 제도이다. 이는 사업 운영상 불가피하게 휴일에 근로가 필요한 경우, 근로자에게 휴식권을 보장하면서도 기업의 업무 연속성을 확보하기 위한 제도이다.

2. 요건

- 휴일의 대체가 유효하기 위해서는 다음 요건을 충족해야 한다.

(1) 취업규칙 등의 규정

- 휴일대체에 관한 사항이 취업규칙 또는 단체협약에 명시적으로 규정되어 있어야 한다.

(2) 근로자대표와의 합의

- 법에는 명시되어 있지 않으나, 판례는 취업규칙에 근거하여 이루어지는 휴일대체는 근로자에게 불리하지 않은 범위에서 가능하다고 본다. 다만, 휴일근로가 빈번할 경우 근로자대표와의 서면 합의를 요구하는 경우가 많다.

(3) 사전 통보

- 대체할 휴일을 특정하여 최소 24시간 전에 근로자에게 고지하여 근로자가 휴식을 준비할 수 있도록 해야 한다.

3. 효과

- 휴일 대체의 효과는 다음과 같다.

(1) 휴일의 성격 상실

- 당초의 휴일은 통상의 근로일이 되므로, 그날 근로를 하더라도 휴일근로에 따른 가산임금(150% 또는 200%)은 발생하지 않는다. 단지 통상임금만 지급하면 된다.

(2) 새로운 휴일의 발생

- 대체된 근로일이 법정 유급휴일의 효력을 갖게 된다.

(3) 휴일근로수당 지급 의무 면제

- 휴일의 대체를 통해 사용자는 휴일근로수당을 지급할 의무를 면하게 되며, 이는 휴일근로에 대한 가산임금 지급을 대체휴가로 갈음하는 근로기준법 제57조의 보상 휴가제와는 구별된다.

VI. 결론

- 휴일 및 휴일근로 제도는 근로자의 건강권과 휴식권을 보호하는 근로기준법의 기본적인 제도이며, 주휴일 부여 및 휴일근로에 대한 가산임금 지급은 사용자의 강행적인 의무이다. 특히, 휴일근로에 대한 가산임금은 장시간 근로를 억제하고 근로의 대가를 공정하게 보상하는 수단으로서 기능한다. 휴일 대체 제도는 기업 운영의 유연성을 확보함과 동시에 근로자의 휴식권을 보장하기 위한 예외적 수단이므로, 사용자는 법적 요건을 엄격히 준수하여 제도를 운용하여야 한다.